

1524429-79.2019.8.26.0037

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... pena aplicada.

Uma vez reconhecido o tráfico privilegiado, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Neste sentido a jurisprudência: "O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524429-79.2019.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524429-79.2019.8.26.0037

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2261426/2019 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 7283964 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 2708/19/908 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 2261426 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA, 2708/19/908 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA, 176/2019 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Araraquara, 2261426 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA, 2708/19/908 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA, 2261426 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA, 2708/19/908 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO MAIA MENEZES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Albergueti Albano

Vistos.

Em atenção ao determinado na r. decisão proferida pelo C. STJ, às fls. 438/443, promovo nova dosimetria da pena aplicada aos réus MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA DA SILVA e LEONARDO MAIA MENEZES.

Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11343/06, não sendo desfavoráveis as circunstâncias genéricas e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, fixo a pena base no mínimo legal 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Anoto que o acusado Guilherme apresenta registro por atos infracionais, que não podem ser considerados para fins de antecedentes criminais.

Está presente a circunstância atenuante da menoridade, que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Não existem circunstâncias agravantes.

Na terceira etapa, restou definido o reconhecimento do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, uma vez que os acusados são tecnicamente primários, foram presos com quantidade de drogas que, apesar de significativa, não se revela exorbitante e não há prova nos autos de que se dediquem a atividades criminosas ou de que pertençam a organização voltada a prática de delitos.

Está presente a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, razão pela qual reduzo em 2/3 (dois terços) a pena aplicada, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa. Não existem causas de aumento de pena, tornando-se definitiva a pena aplicada.

Uma vez reconhecido o tráfico privilegiado, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Neste sentido a jurisprudência: "O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de 'habeas corpus' para afastar a natureza hedionda de tal delito." (HC118533, Relatora Ministra Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, julgamento em 23.6.2016, DJE de 19.9.2016)

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA FIXADA EM 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO". INCONSTITUCIONALIDADE DA OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO (STF, HC 111.840). POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO." Ante o exposto, nos termos da determinação exarada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no HC nº 647650/SP, promovo novo cálculo da pena para condenar os acusados LEONARDO MAIA MENEZES e MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA DA SILVA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o §4º do mesmo artigo, da Lei 11.343/06, às sanções de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, fixado, cada um deles, no mínimo legal 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data.

De acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, e presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito: a) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 01 (um) salário mínimo a uma entidade beneficente que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 45 e ss. do Código Penal; b) prestação de serviços à comunidade em atividade compatível com a aptidão pessoal do réu, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada pelo juízo da execução, nos termos do

que dispõe o artigo 46 e ss. do mesmo Código.

Uma vez que já transitada em julgado a sentença penal condenatória (fls. 458), lance-se o nome do réu no rol dos culpados (SAJ) e façam-se as devidas anotações e comunicações (Justiça Eleitoral, IIRGD e à Seção de Depósito, se o caso).

Extraiam-se cópias das peças necessárias, remetendo-as ao Juízo das Execuções Criminais, bem como guia de recolhimento.

Decretada a perda do numerário apreendido, proceda-se à transferência, via GRU, ao FUNAD (CNPJ nº 02.645.310/0001-99, Código 20201-0, UG 200246, Gestão 00001), expedindo-se o competente MLE, nos termos do art. 481-A, das NSCJG. Em relação aos bens apreendidos, tratando-se de objetos classificados como inservíveis e antieconômicos, nos termos da Portaria SENAD nº 1/2020 (arts. 2º, inciso VI, e 25), determino a sua destruição/inutilização, comunicando-se à autoridade policial. Autorizo a destruição da parcela da droga reservada para eventual contraprova. Oficie-se.

Por fim, proceda-se ao cálculo das penas de multa, abrindo-se vista às partes para manifestação.

P.I.C.

Araraquara, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA